ESTATUTO SOCIAL DA COMISSÃO DE FORMATURA DOS SÓCIOS TURMAS DO 6 2023

CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINS

ARTIGO 1º. Sob a denominação **COMISSÃO DE FORMATURA DOS SÓCIOS TURMAS DO 6 2023**, dos alunos do COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE, de agora em diante tratada apenas por COMISSÃO DE FORMATURA (CF), fica instituída na melhor forma de direito, uma associação sem fins lucrativos, a qual se regerá por este ESTATUTO SOCIAL (ES) e demais disposições legais aplicáveis à espécie.

ARTIGO 2º. O prazo de duração da CF é determinado, iniciando-se em data de 30 de março de 2023, tendo sua dissolução total, salvo resolução em contrário, em data de 15 de Dezembro de 2029, ou subsequente, prevista para o encerramento total de suas atividades, coincidentes com a realização total dos objetivos concernentes às solenidades de formatura, quando em última assembleia serão prestadas as contas que, depois de liberarão a CF de quaisquer responsabilidades.

ARTIGO 3º. A CF terá sede e foro à Rua Professor Baeta Viana, 475 - apto 202, Bairro Itapoã, CEP: 31.710-220, Belo Horizonte/MG.

A CF é uma instituição sem **fins lucrativos tendo por finalidade:**

- Idealizar, implantar e coordenar as atividades necessárias para a formação e realização de todos os objetivos inerentes à formatura, visando igualmente, reunir o maior número de formandos em torno de um quadro competente para exercer a representação do mesmo;
- Implantar um sistema econômico-financeiro eficiente na obtenção de recursos financeiros e demais elementos necessários à organização das solenidades de formatura;
- Organizar eventos sociais entre os participantes, com ou sem fins de arrecadação de recursos para a atividade fim desta;
- Promover todos os atos necessários para a operacionalização de sua finalidade precípua, a qual consiste na organização de toda a solenidade de formatura e demais festividades atinentes ao evento.

CAPÍTULO II – DOS ASSOCIADOS

ARTIGO 4º. A Associação é constituída por número ilimitado de associados, que serão admitidos, a juízo do Conselho Diretivo, dentre pessoas idôneas.

ARTIGO 5º. Haverá as seguintes categorias de associados:

I - **Fundadores**, os que assinarem a ata de fundação da Associação;

II - **Conselho Diretivo**, são os fundadores e/ou os sócios que forem eleitos para funções administrativas;

III - **Sócios**, Todos os alunos que formarem juntamente com as turmas que ingressaram no CMBH no 6º ano em 2023, devidamente representados por seus pais ou representantes legais, desde que assim se manifestem expressamente e satisfaçam as condições previstas no presente ES, e/ou nas suas modalidades posteriores.

§ único - Para todos os efeitos, além de suas atribuições, os Fundadores e membros do Conselho Diretivo têm os mesmos direitos e deveres dos Sócios.

CAPÍTULO III – DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS

ARTIGO 6º. Serão admitidos no Quadro Social:

I - Os alunos do CMBH devidamente matriculados, que assim solicitarem e contemplarem o contido no ES;

II - Não possuam qualquer impedimento legal;

III - Casos especiais de admissão serão analisados e julgados pela Comissão.

§ único - Os alunos serão representados por seus pais ou representantes legais;

ARTIGO 7º. São obrigações dos sócios

I - Comparecer às Assembleias Gerais (AG), podendo nestas propor, discutir e deliberar sobre assuntos de interesse da Instituição, com a observância dos direitos adquiridos de votar e ser votado;

II - Participar das delegações, representações e órgãos de instituição;

III - Invocar informações, esclarecimentos e denúncias relacionadas com atos praticados em nome da Instituição;

IV - Obedecer a este Estatuto Social;

V - Acatar e cumprir as determinações emanadas dos órgãos que compõem a CF desde que de conformidade com o presente Estatuto;

VI - Recolher as contribuições fixadas dentro de seus vencimentos e na forma estabelecida, bem como guardar os respectivos comprovantes;

VII - Contribuir com seu esforço pessoal para o bom êxito das promoções da Instituição.

ARTIGO 8º. São direitos dos sócios:

I - Participar de todas as atividades, reuniões, AG, cerimônias e solenidades desta CF;

II - Votar e ser votado para os cargos da Comissão, desde que haja renúncia ou qualquer situação adversa aos cargos da mesma;

III - Expressar seu pensamento, propondo, discutindo, observando em AG qualquer medida que achar conveniente, sendo necessário a aprovação da CF e a aceitação dos associados na proporção de maioria simples: Maioria Simples = metade + 1 dos presentes em AG.

§ único - O exercício de todos os direitos do sócio, em relação a Instituição, está vinculado ao cumprimento das obrigações constantes no Art. 8º deste instrumento.

ARTIGO 9º. O valor da mensalidade, inicialmente, será de R$ 100,00 (cem Reais), que deverá ser paga até o dia 30 (trinta) de cada mês, na conta aberta para esse fim.

ARTIGO 10º. Até o mês de março de cada ano, será realizada AG, com o objetivo de ajustar o valor da mensalidade com base em previsões atualizadas, que, após votação em AG, terá novo valor a partir do mês sucessivo.

ARTIGO 11º. Fica estabelecido que a primeira mensalidade deverá ser paga até o dia 30 de abril de 2023 e a última, até a quitação dos débitos da CF com o evento.

CAPÍTULO IV – DAS PENALIDADES

ARTIGO 12º. O sócio que não cumprir com suas obrigações junto à Instituição estará sujeito a penalidades impostas pela CF, a saber:

I - **Notificação/Advertência escrita:** é a pena preliminar, devendo ser expressa e na medida do não cumprimento das obrigações do sócio;

II - **Multa:** em caso de atraso nas contribuições, o associado poderá receber Notificação, após 10 dias de atraso além de boleto de cobrança com adição de multa de 2% e juros de mora pro-rata de 1% ao mês;

III - **Suspensão**: consiste na perda temporária do direito de votar em AG. Ocorre através de Advertência prévia ou automaticamente em caso de falta de pagamento. Vigora até o restabelecimento dos deveres;

IV - **Exclusão**: é a perda total dos direitos presentes neste ES, inclusive de participação das solenidades de formatura promovidas pela Instituição, sendo aplicável ao sócio que não quitar seus débitos até a data do evento ou estiver em atraso por 3 (três) meses seguidos, e, ou agirem de forma prejudicial ao perfeito e desejável funcionamento da CF.

§1º - *A aplicação de qualquer penalidade a um sócio, excetuando-se a de exclusão, não o exime do cumprimento das obrigações sociais (Art. 8º);*

§2º - *A pena de exclusão deverá ser aprovada por no mínimo 6 membros do Conselho Diretivo em Assembleia específica para esse fim;*

§3º - *O membro excluído do Quadro Social, por qualquer motivo, terá direito a devolução do total de 80% das mensalidades devidamente pagas, sem juros ou qualquer tipo de correção, no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias a contar da data da exclusão;*

§4º - *A aplicação das penalidades previstas nos incisos deste artigo será feita mediante comunicado, assinado pelo Presidente da Conselho Diretivo, Conselho Fiscal ou seus substitutos, entregue ao associado através de um dos meios de contato informados no momento da adesão;*

§5º - *Na aplicação das penalidades, serão observados a ampla defesa e o contraditório aos sócios em situação de descumprimento de obrigações.*

§6º - *Havendo justa causa, o associado poderá ser demitido ou excluído da associação por decisão do Conselho Diretivo, após o exercício do direito de defesa. Da decisão caberá recurso à assembleia geral.*

CAPÍTULO V – DO PATRIMÔNIO
DA OBTENÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS

ARTIGO 13º. O patrimônio da CF é ilimitado e, será representado pela receita, bens e direitos adquiridos ou recebidos em doação, e principalmente, pelo valor das contribuições atribuídas a cada sócio.

ARTIGO 14º. Constituem elementos de receita:

I - As contribuições e mensalidades dos sócios;

II - O produto de eventuais atividades sociais lucrativas;

III - As doações e subvenções recebidas;

IV - Toda e qualquer forma legal de obtenção de recursos.

§ 1º - *Obrigatoriamente, todos os valores, em moeda nacional, que se constituírem em receita, deverão ser depositados em conta bancária desta capital, em nome de pelo menos 2 (dois) representantes do Conselho Diretivo, sendo obrigatório o Presidente e o 1º Tesoureiro.*

§ 2º - *As receitas somente poderão ser movimentadas, bem como as aplicações de recursos efetuadas, respeitando-se os requisitos e as formas constantes neste instrumento.*

ARTIGO 15º. Consideram-se "despesas" toda obrigação financeira assumida em nome de CF, com o objetivo de realizar seus fins.

I - As despesas somente poderão ser efetuadas, desde que estritamente necessárias ao perfeito funcionamento e continuidade das atividades da Instituição se aprovadas pela Conselho Diretivo e arquivados devidos comprovantes;

II - A contratação e compra de serviço para o evento final de formatura estarão sujeitos à apresentação em AG, de no mínimo 03 (três) orçamentos prévios, dotados de todo detalhamento necessário à sua compreensão, a partir dos quais será efetuada a opção definitiva.

ARTIGO 16º. As receitas e despesas deverão ser lançadas em livro próprio ou outro suporte adequado e ficarão sob os cuidados do Conselho Diretivo, estando à disposição dos componentes do Quadro Social, quando devidamente solicitado ou nas AGs, juntamente com os orçamentos e notas de pagamento.

§ 1º - *O responsável financeiro da CF, na pessoa do Tesoureiro, deverá manter sempre em dia os demonstrativos bancários, colocando-se à disposição dos associados e do Conselho Fiscal para conhecimento e análise;*

§ 2º - *A prestação de contas feita através de balancete, será feita trimestralmente, a partir do 1º trimestre após regulamentação da CF.*

ARTIGO 17º. No caso de dissolução da Instituição, os bens remanescentes serão mantidos em aplicação, ficando a última AG a ser realizada como competente para deliberar sobre o seu destino.

CAPÍTULO VI – ÓRGÃO DA COMISSÃO
COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA

ARTIGO 18º. A CF detém as funções deliberativa, executiva e fiscal, cujas atribuições são distribuídas, respectivamente, nos seguintes órgãos que a compõem:

I - ASSEMBLÉIA GERAL;

II - CONSELHO DIRETIVO;

III - CONSELHO FISCAL.

ARTIGO 19º. A AG é o órgão deliberativo formado por <u>todos os integrantes do Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e do Quadro Social associados</u>, e será convocada segundo o dispositivo neste ES.

São atribuições da <u>ASSEMBLÉIA GERAL</u>:

I - Eleger e empossar os membros do Conselho Diretivo e do Conselho Fiscal, quando oportuno e necessário, desde que haja motivos justificáveis e previstos neste Estatuto;

II - Cassar mandatos, individual ou coletivamente, dos membros do Conselho Diretivo, desde que haja motivos justificáveis e previstos neste Estatuto;

III - Deliberar sobre a prestação de contas, bem como demonstração dos livros e documentos onde estejam registradas as atividades da Instituição;

IV - Deliberar sobre qualquer pauta convocada pelo Conselho Diretivo;

§ 1º - *As AGs deverão ser convocadas através de comunicado, devendo-se observar o prazo mínimo de 04 (quatro) dias úteis entre a convocação e a realização das mesmas.*

§ 2º - *As AGs serão instaladas pela CF com a maioria absoluta, em primeira convocação, e na presença de qualquer número de associados nas próximas convocações.*

§ 3º - *Cumpridas as exigências dispostas nos parágrafos acima, as deliberações em AGs serão tomadas pela maioria simples dos presentes, não cabendo aos ausentes contestá-las.*

§ 4º - *A AG Ordinária deverá ser obrigatoriamente convocada quando se julgar necessário pela CF, para a prestação de contas das atividades e situação financeira.*

ARTIGO 20º. Podem convocar AG Extraordinária:

I - O Conselho Diretivo;

II - Os sócios, desde que por meio de pelo menos 1/3 (um terço) dos membros da AG, em requerimento endereçado ao Conselho Diretivo, que deferirá ou não, dependendo das exigências presente neste Estatuto;

III - O Conselho Fiscal.

§ único: A convocação da Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária será afixada na sede da entidade, feita através de boletins, cartazes, e-mails, circulares ou por outros meios convenientes.

ARTIGO 21º. O Conselho Diretivo é o órgão formado pelos membros voluntários, eleitos em AG realizada no dia 30/03/2023, com mandato indeterminado, observadas as exceções previstas neste Estatuto, a qual competem funções executivas, e será composta pelos seguintes cargos:

I - Presidente;

II - Vice-Presidente;

III - 1º e 2º Secretário;

IV - 1º e 2º Tesoureiro;

V - 1º ao 4º Promotor de Eventos.

ARTIGO 22º. Compete a Conselho Diretivo:

I - Por convocação do Presidente ou por outra prevista neste Estatuto, reunir-se para deliberar sobre quaisquer assuntos inerentes à CF;

II - Propor sobre a forma de cobrança das contribuições, administrar os recursos financeiros, implantar sistemas administrativos que possibilitem o alcance dos objetivos da CF, bem como gerenciar de forma pública e translúcida o patrimônio da Instituição e de acordo com as decisões das AGs, a legalidade, a moralidade e o bom senso;

III - Deliberar sobre a exclusão de sócios;

IV - Analisar, julgar e aplicar penalidades previstas neste Estatuto, quando necessárias.

§ 1º - *O Conselho Diretivo reunir-se-á a qualquer momento, se uma necessidade assim o exigir, sendo convocado pelo Presidente ou representante por ele indicado.*

§ 2º - *As reuniões do Conselho Diretivo, para poderem deliberar, devem contar com, no mínimo, 6 (seis) de seus membros, decidindo-se então por maioria simples dos presentes.*

§ 3º - *As substituições poderão ocorrer em função de declinação pessoal ou convite de retirada, substituindo-se os primeiros cargos por seus suplentes e abrindo-se eleições para esses e outros cargos que venham a vagar.*

§ 4º - *O convite de retirada deverá ser referendado por maioria simples em AG, e ocorrerá nos seguintes casos:*

I - Quando um integrante faltar a 3 (três) reuniões da CF seguidas, ou a 6 (seis) alternadas, durante o mandato para o qual foi eleito, sem motivo justificado;

II - Quando por descumprimento de obrigações, no mínimo 3 (três) outros membros da CF indicarem como aconselhável a saída de um de seus integrantes;

III - Quando qualquer membro da CF atentar contra a imagem ou prejudicar o andamento da mesma.

CAPÍTULO VII – DOS MEMBROS DO CONSELHO DIRETIVO
COMPETÊNCIA

ARTIGO 23º. Ao Presidente da Conselho Diretivo compete:

I - Representar, individual ou conjuntamente, ativa e passivamente, a CF em juízo ou fora dele e perante a Administração do Colégio Militar de Belo Horizonte nos assuntos referentes à formatura;

II - Presidir as AGs e as reuniões de Conselho Diretivo;

III - Cumprir e fazer cumprir, indiscriminadamente, o presente ES, as deliberações das AGs e as decisões da CF;

IV - Juntamente com o 1º ou 2º Tesoureiro, autorizar e visar as contas a pagar e os depósitos bancários e tudo mais relacionado com as despesas institucionais, bem como deliberar sobre as aplicações de recursos da Instituição;

V - Subscrever os Balancetes de Verificação, o Balanço de Encerramento e qualquer outro modo de prestação de contas que o Conselho Fiscal emitir;

VI - O voto Minerva, para desempatar toda e qualquer votação que tenha resultado igual;

VII - Organizar as solenidades de formatura;

VIII - Realizar e fazer cumprir o disposto nos artigos deste ES.

§ único - Em caso de impedimento, deverá ser respeitado o poder hierárquico, tendo em vista o contido no Art.22º, até que nova eleição seja convocada, se for o caso, pelos sócios, em votação direta, convocando-se para este fim AG Extraordinária.

ARTIGO 24º. Ao Vice-Presidente compete:

I - Substituir o Presidente em casos de ausência ou impedimento, temporários ou definitivos;

II - Auxiliar o Presidente em suas atribuições;

III - Coordenar as comissões que forem constituídas;

IV - Auxiliar nas atividades da Comissão de Eventos bem como promover e coordenar atividades visando ao aumento da arrecadação de recursos financeiros.

ARTIGO 25º. Ao 1º e 2º Secretários compete:

I - Dirigir a Secretaria;

II - Manter em dia as correspondências e os emails da Instituição;

III - Subscrever, juntamente com o Presidente, todos os documentos e correspondências da Secretaria;

IV - Secretariar as AGs e reuniões do Conselho Deliberativo;

V - Manter rigorosamente transcrito em dia os livros das reuniões;

VI - Manter organizados os documentos da Secretaria e atuar nas votações e recolher assinaturas na forma prevista neste Estatuto;

VII - Gerenciar uma página na internet (blog) onde os Sócios podem obter informações atualizadas a qualquer tempo;

VIII - Substituir o Presidente e o Vice-Presidente na ausência destes.

ARTIGO 26º. Ao 1º e 2º Tesoureiros compete:

I - Dirigir a Tesouraria;

II - Juntamente com o Presidente, autorizar e visar as contas a pagar e os depósitos bancários, emitir e assinar ordens de pagamento e tudo mais relacionado com as despesas institucionais, bem como deliberar sobre as aplicações de recursos da Instituição;

III - Ter sob sua guarda todos os valores e documentos financeiros da Instituição;

IV - Emitir para cada sócio certificado digital para assinatura dos documentos da CF;

V - Manter a escrituração das operações de receita e despesas em dia, observando as normas técnicas pertinentes à matéria, de forma a possibilitar a elaboração mensal/trimestral de um Balancete de Verificação, bem como um Balanço de Encerramento final da gestão.

ARTIGO 27º. Aos Promotores de Eventos compete:

I - Apresentar propostas de eventos e captação de recursos ao Conselho Diretivo;

II - Desenvolver atividades de planejamento, capacitação, promoção, realização e prestação de serviços de eventos;

III - Solicitar ajuda aos Sócios e de seus responsáveis sempre que necessário para a promoção dos eventos.

§ único - A todos os cargos acima descritos compete ainda:

I - Trabalhar em conjunto com demais membros da CF para angariar fundos, quando forem necessários e aprovados pela maioria simples dos votos;

II - Propor idéias e medidas, sendo as mesmas repassadas à AG dos associados;

ARTIGO 28º. O Conselho Fiscal será composto de ao 1º e 2º Fiscais, eleitos e empossados junto com o Conselho Diretivo para o mandato indeterminado, compete ao 1º e 2º Fiscais:

I - Analisar e emitir, mensalmente, parecer acerca do Balancete de Verificação apresentado pela CF;

II - Analisar e emitir, mensalmente, parecer acerca de possível inadimplência, bem como emitir Notificação de atraso ao devedor;

§ único - Em caso de apontada reiterada inadimplência deverá comunicar por escrito ao presidente para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

III - Analisar e emitir, trimestralmente, parecer acerca da situação econômica financeira da Instituição;

IV - Solicitar, a qualquer tempo, a prestação de contas da CF, bem como visar os documentos contábeis e da Tesouraria;

V - Analisar e revisar as contas e balanço da comissão de eventos.

CAPÍTULO VIII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

SAÍDA DE SÓCIO

ARTIGO 29º. O formando que por motivo de força maior, for impedido de participar do evento de formatura, terá o direito de ser ressarcido de todas mensalidades efetivamente pagas, por valores nominais, sem juros ou acréscimos decorrentes de multas, desde que informe a situação a CF até o prazo máximo de até 60 (sessenta) dias antes da CF firmar os contratos de prestação de serviço para o evento de formatura.

§ 1º - *Após a assinatura do contrato para o evento de formatura qualquer cancelamento individual deverá ser tratado diretamente entre aluno e operadora segundo as cláusulas contratuais;*

§ 2º - *A CF tem até 60 (sessenta) dias de prazo, contados a partir da data do recebimento da solicitação de desligamento, para efetuar o ressarcimento ao retirante;*

§ 3º - *O sócio retirante deve comprovar os motivos, através de documentos específicos anexados à solicitação de desligamento;*

§ 4º - *Considera-se motivo de força maior, para efeito de desvinculação do Quadro Social:*

I - Transferência para outro colégio;

II - Reprovação que impossibilite o aluno de se formar com os demais integrantes deste Quadro Social;

III - Trancamento parcial ou total do curso, desde que justificados por escrito: problemas familiares, como doença ou morte, trabalho, transferência do local ou viagens regulares que não permitam a conclusão do curso;

IV - Transferência para outro colégio;

V - Os casos omissos serão resolvidos nas AG.

ENTRADA POSTERIOR DE SÓCIO

ARTIGO 30º. Ao aluno que não ingressar no Quadro Social, no início de suas atividades, por qualquer razão, será facultada a entrada posterior, desde que efetue o pagamento do equivalente a uma cota do montante do patrimônio total arrecadado no mês anterior à sua adesão.

§ único - A solicitação de ingresso deverá ser requerida junto à Secretaria da CF.

GERAIS

ARTIGO 31º. A movimentação das contas abertas em nome da CF numa instituição financeira desta capital, somente será permitida com assinatura dos Tesoureiros que assinarão conjuntamente todos os saques e que por sua vez deverão ser todos nominativos.

ARTIGO 32º. Participarão das solenidades de formatura, os associados que estiverem com todas as obrigações saldadas com a CF até a data do evento.

ARTIGO 33º. Os associados responderão subsidiariamente por todas as obrigações e promoções sociais, sejam as corriqueiras, sejam as com finalidade de arrecadação de fundos extras.

ARTIGO 34º. A responsabilidade por deveres e obrigações assumidas pela CF através de seu Quadro Diretivo, é estatutária, pessoal e universal, de cunho inarredável e inescusável, mantendo-se inalterada ante a redução ou acréscimo de associados, extinção antes de atingir seus objetivos; bem como diante da troca dos Quadros Diretivos ou de seus integrantes.

§ 1º - *A responsabilidade de que trata este artigo se estende automaticamente aos novos empossados, quando houver substituição no Quadro Diretivo, sem prejuízo da responsabilidade dos anteriores, independentemente de averbação no Cartório de Registro de Títulos e Documentos;*

§ 2º - *Os novos empossados responderão civil e diretamente pelos deveres e obrigações assumidos pela CF, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra os responsáveis de origem, quando o fato resultar de atos da gestão anterior.*

ARTIGO 35º. Os membros do Conselho Diretivo e do Conselho Fiscal da CF não serão remunerados, a qualquer título.

ARTIGO 36º. A associação será dissolvida por decisão da Assembleia Geral Extraordinária, especialmente convocada para este fim, quando se tornar impossível a continuação de suas atividades. Cabendo a mesma assembleia no caso da dissolução da entidade, dar destino aos bens remanescentes a outra instituição congênere, com personalidade jurídica.

ARTIGO 37º. Compete à Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a questão da reforma deste estatuto seja ela parcial ou total.

ARTIGO 38º. O presente documento constitutivo poderá ser revisto em AG pela maioria absoluta, que seja 2/3 dos sócios e ainda, obrigatoriamente, 2/3 do Conselho Diretivo.

ARTIGO 39º. Os casos omissos neste ES, serão discutidos e deliberados em reunião da AG pela maioria simples, tendo-se em conta a lei aplicável, a analogia e o bom senso comum.

ARTIGO 40º. Toda e qualquer discussão advinda do presente Estatuto, deverá ser resolvida perante o foro da cidade de Belo Horizonte/MG, privilegiado sobre qualquer outro.

ARTIGO 41º. O presente estatuto foi aprovado pela assembleia geral realizada no dia 30 de março de 2023.

Belo Horizonte, 30 de março de 2023

LUIZ FLÁVIO PROCÓPIO DE ALMEIDA
PRESIDENTE

Drª. CLÁUDIA MARIA FIGUEIREDO COTA
OAB/MG 191898